P U T U S A N

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Aryo Maysha Putra Manurung als Rio;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun/23 Mei 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Danau Singkarak Gang Amal No. 145, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Jaga Malam;

Terdakwa Aryo Maysha Putra Manurung als Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aryo May Syahputra Manurung als Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aryo May Syahputra Manurung als Rio selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau di sebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) dompet warna putih biru, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia Terdakwa Aryo Maysha Putra Manurung als Rio, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengayoman, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Suharto, Saksi Freddy Sinaga dan Saksi Panji T. Hidayat (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Pengayoman, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya dipinggir rel Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-Saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi ketempat tersebut, setibanya Saksi Polisi ditempat tersebut melihat Terdakwa yang dicurigai menjual narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Polisi melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu lalu menemui Terdakwa serta membeli shabu seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah uang pembelian shabu diterima oleh Terdakwa kemudian lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu, namun saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna putih biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dari bawah batu samping rel yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, atas keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutya Saksi Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 337 NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa atas nama Aryo Maysha Putra Manurung als Rio yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Aryo Maysha Putra Manurung als Rio adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa Aryo Maysha Putra Manurung als Rio, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Pengayoman, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Suharto, Saksi Freddy Sinaga dan Saksi Panji T. Hidayat (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Pengayoman, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat tepatnya dipinggir Rel Terdakwa menjual narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-Saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi ke tempat tersebut, setibanya Saksi Polisi ditempat tersebut melihat Terdakwa yang dicurigai menjual narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Polisi melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu lalu menemui Terdakwa serta membeli shabu seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah uang pembelian shabu diterima oleh Terdakwa kemudian lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan shabu, namun saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet warna putih biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dari bawah batu samping rel yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, atas keterangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutya Saksi Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 337 NNF/ 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa atas nama Aryo Maysha Putra Manurung als Rio yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Aryo Maysha Putra Manurung als Rio adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Freddy Sinaga,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di pinggir rel;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
   - Bahwa saat itu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
   - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Ari selanjutnya Saksi berserta team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
   - Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Panji T. Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di pinggir rel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat itu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Ari selanjutnya Saksi berserta team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di pinggir rel;
- Bahwa saat itu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Ari selanjutnya Saksi berserta team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau di sebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) dompet warna putih biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di pinggir rel;
- Bahwa benar saat itu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Ari selanjutnya Saksi berserta team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 337 NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Aryo Maysha Putra Manurung als Rio. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Pengayoman, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan tepatnya di pinggir rel. Saat itu dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, uang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Ari selanjutnya Saksi berserta team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut, tetapi saat itu Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 337 NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memilki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) dompet warna putih biru dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aryo Maysha Putra Manurung Als Rio tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman atau di sebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
   - 1 (satu) dompet warna putih biru;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Adriansyah, S.H., M.H. dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Adriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)